

PRAWO PRACY



Uprawnienia pracowników powołanych do służby wojskowej



www.pip.gov.pl ►

Rodzaje służb

Służba wojskowa to ważne zadanie obywatelskie, które nie powinno kolidować z pracą zawodową. Ustawa o obronie ojczyzny gwarantuje pracownikom powołanym do służby szereg uprawnień oraz chroni ich prawa pracownicze. Jednocześnie pracodawcy zyskują jasne wytyczne dotyczące postępowania wobec zatrudnionych, którzy rozpoczynają służbę wojskową. Niniejsza ulotka przedstawia najistotniejsze obowiązki pracodawcy i prawa pracownika zapewniające sprawne przejście do służby wojskowej i bezpieczny powrót do pracy po jej zakończeniu.

Rodzaje służb

W polskim systemie prawnym służba wojskowa wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje:

1. Czynną służbę wojskową

Polega ona na bezpośrednim pełnieniu obowiązków wojskowych i dzieli się na:



Rodzaje służb

- **zasadniczą służbę wojskową**, która może być dobrowolna lub obowiązkowa, zależnie od wyboru obywatela i aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych;
- **terytorialną służbę wojskową** w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej;
- **służbę w aktywnej rezerwie**, podczas której żołnierze rezerwy mogą zostać powołani na szkolenia lub ćwiczenia;
- **ćwiczenia wojskowe w pasywnej rezerwie**, tzw. przeszkolenie okresowe, które odbywa się poza okresem aktywnego powołania;
- **zawodową służbę wojskową**, wykonywaną na podstawie kontraktu, z pełnym zakresem obowiązków i uprawnień żołnierskich;
- **służbę w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny**, obejmującą natychmiastowe powołanie wszystkich dostępnych żołnierzy do czynnej służby.

2. Służbę w rezerwie

Ma ona na celu zapewnienie uzupełnień dla Sił Zbrojnych i dzieli się na:

- **aktywną rezerwę** – angażowanie się w regularne ćwiczenia i szkolenia organizowane przez armię, z zachowaniem gotowości do powołania;
- **pasywną rezerwę** – utrzymywanie gotowości do służby bez obowiązkowych szkoleń corocznych; ćwiczenia odbywają się jedynie w razie potrzeby lub na zasadzie ochotniczej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa maksymalnie 12 miesięcy i składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenie podstawowe:

- czas trwania: do 28 dni;
- zakończenie: złożenie przysięgi wojskowej oraz wydanie książeczki wojskowej.

Uwaga: etap ten nie dotyczy osób, które już wcześniej złożyły przysięgę wojskową.

2. Szkolenie specjalistyczne:

- czas trwania: do 11 miesięcy;
- przebieg: szkolenie to połączone jest z pełnieniem obowiązków na przydzielonym stanowisku służbowym lub – jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia – z realizacją nauki wojskowej w trybie przewidzianym w ustawie.

Ochrona stosunku pracy

- Osoba powołana do odbycia zasadniczej służby wojskowej korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy;
- **zgoda na rozwiązanie umowy:** stosunek pracy z taką osobą może zostać rozwiązany wyłącznie za jej zgodą;
- **wyjątki od ochrony:** ochrona nie dotyczy umów zawartych na okres próbny lub na czas określony do 12 miesięcy, a także sytuacji, gdy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto przepisy nie mają zastosowania w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy;
- **bezskuteczność wypowiedzenia:** jeżeli wypowiedzenie złożone przez pracodawcę lub pracownika upływa po dniu powołania do służby, staje się ono bezskuteczne. W takiej sytuacji stosunek pracy może być zakończony wyłącznie na wyraźne żądanie pracownika.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

WAŻNE!

Umowa na czas określony zakończy się w dniu wskazanym w jej treści, nawet jeśli pracownik zostaje powołany w czasie jej trwania do służby wojskowej. Pracodawca nie jest zobowiązany do jej przedłużania.

PRZYKŁAD

Pracownik ma umowę na czas określony, zawartą na 2 lata. Pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę po 9 miesiącach. Z uwagi na otrzymanie przez pracownika powołania do pełnienia służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne – pracownik kontynuuje zatrudnienie.

PRZYKŁAD

Pracownik ma umowę na czas określony. W czasie pełnienia służby wojskowej upływa termin, na który umowa została zawarta. Pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia jej.

Urlop bezpłatny

Osobom odbywającym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową przysługuje urlop bezpłatny na czas szkolenia. Urlop ten trwa od dnia rozpoczęcia szkolenia podstawowego lub specjalistycznego, aż do jego zakończenia, a ochrona stosunku pracy w tym okresie i przez 12 miesięcy po nim obowiązuje na zasadach analogicznych do ochrony wynikającej z wyżej opisanych przepisów.

Wyjątkiem są:

- umowy na okres próbny;
- umowy na czas określony krótszy niż 24 miesiące;
- upadłość lub likwidacja pracodawcy;

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

- okoliczności przewidziane w art. 52 Kodeksu pracy;
 - przypadki zwolnień grupowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- w tych sytuacjach pracodawca może postępować według zasad ogólnych.

Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 155² Kodeksu pracy w sytuacji, gdy pracownik powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po odbyciu co najmniej miesięcznego okresu zasadniczej służby wojskowej, rotacyjnej terytorialnej służby wojskowej, służby w aktywnej rezerwie, ćwiczeń wojskowych w pasywnej rezerwie, służby zastępczej, przepis nakłada obowiązek proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru jego urlopu.

Jeśli jednak pracownik rozpocznie urlop bezpłatny i nie wróci już do pracy przed końcem roku, wymiar urlopu wypoczynkowego nie jest korygowany.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed odejściem na służbę pracownik wykorzystał cały przysługujący mu urlop (lub nawet więcej) – wtedy ponowne obniżenie nie jest stosowane.

PRZYKŁAD

Pracownik został powołany do pełnienia zasadniczej służby wojskowej i przebywa na urlopie bezpłatnym w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. W 2024 r. wymiar urlopu tego pracownika nie pomniejszy się (nie powraca do pracy), za to w 2025 r. ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu i zostanie naliczony od października do grudnia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Ochrona małżonka

Małżonek żołnierza odbywającego obowiązkową zasadniczą służbę wojskową ma zagwarantowaną ochronę swojego stosunku pracy – rozwiązanie jego umowy o pracę może nastąpić jedynie z jego winy lub w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Dzięki tym regulacjom pracownicy i ich rodziny zyskują pewność, że obywatelski obowiązek służby wojskowej nie wpłynie negatywnie na ich zatrudnienie.

Dni wolne

Pracownik powołany do czynnej służby wojskowej (z wyłączeniem zawodowej służby) lub pełniący służbę w rezerwie może zwrócić się do pracodawcy o dwa dni wolnego od pracy, bez prawa do wynagrodzenia, w związku z wykonaniem obowiązków wojskowych. Nie dotyczy to przypadku, gdy żołnierz został wezwany w trybie natychmiastowym.

Pracodawca może – na własny koszt – wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu

Osoby, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.

Ponadto ten okres służby zalicza się zarówno do całkowitego stażu służby wojskowej, jak i – według przepisów prawa pracy – do okresu zatrudnienia.

Terytorialna służba wojskowa

Terytorialna Służba Wojskowa (TSW) to forma ochotniczej służby, w której mogą uczestniczyć osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także ci, którzy z różnych przyczyn nie są zobowiązani do odbycia zasadniczej służby. Służba ta może trwać od roku do 6 lat, a w razie potrzeby dowódca jednostki, za zgodą żołnierza, może przedłużyć jej okres.

Żołnierze OT działają w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej – zarówno w swoich macierzystych jednostkach, jak i w Dowództwie Wojsk OT, wykonując zadania na całym terytorium kraju, niezależnie od miejsca stałej dyslokacji. TSW realizowana jest w dwóch trybach. **W trybie rotacyjnym** żołnierz OT zgłasza się do służby co najmniej dwa dni w miesiącu, zwykle w dniach wolnych od pracy, choć możliwe są także inne terminy po uzgodnieniu z dowódcą. W pozostałym czasie pozostaje **w trybie dyspozycyjnym**, gotowy do wezwania na kolejne dni służby.

Powołanie do TSW następuje na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się i zawiera informacje o miejscu, okresie służby oraz przydzielonym stanowisku. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają mieszkańcy regionu (osoby z pobytem stałym lub czasowym powyżej 3 miesięcy), byli żołnierze zawodowi, członkowie organizacji proobronnych i harcerskich z rekomendacją władz, a także absolwenci szkół z programami przygotowania wojskowego. Osoby, które nigdy nie złożyły przysięgi wojskowej, mogą zostać powołane jedynie na stanowisko szeregowca.

Obowiązek informacyjny

Każdy żołnierz OT zobowiązany jest niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o dacie powołania, co umożliwia pracodawcy udzielenie zwolnień oraz ochronę praw pracowniczych w trakcie pełnienia obowiązków wojskowych.

Terytorialna służba wojskowa



W przypadku wezwania do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa na dowódcy jednostki wojskowej ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o tym fakcie.

Urlop bezpłatny

Pracownicy powołani do rotacyjnej terytorialnej służby wojskowej również otrzymują urlop bezpłatny na czas jej trwania – na wniosek lub na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji w przypadku pilnego wezwania. W trakcie tego urlopu zachowują wszystkie prawa wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia, a analogiczne zasady ochrony stosuje się także wobec żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia.

Urlop wypoczynkowy w czasie pełnienia służby OT

Kwestia obniżania urlopu wypoczynkowego w związku z terytorialną służbą wojskową budzi istotne wątpliwości. Z jednej strony art. 155² Kodeksu pracy nakłada obowiązek proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru urlopu, gdy pracownik

Terytorialna służba wojskowa

w ciągu roku kalendarzowego odbywa co najmniej miesięczny okres:

- zasadniczej służby wojskowej;
- rotacyjnej terytorialnej służby wojskowej;
- służby w aktywnej rezerwie;
- ćwiczeń wojskowych w pasywnej rezerwie;
- służby zastępczej.

Z drugiej strony, zgodnie z art. 305 § 3 ustawy o obro- nie Ojczyzny, urlop bezpłatny udzielony w związku z rota- cyjną terytorialną służbą wojskową nie pozbawia pracow- nika praw wynikających ze stosunku pracy, poza prawem do wynagrodzenia. Ponadto art. 319 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wskazuje, że okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracowni- cze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. W związku w przytoczonymi przepisami część doktryny stoi na stanowisku, że w przypadku żołnierzy OT wymiar urlopu nie ulegnie obniżeniu, mimo trwającego co najmniej mie- siąc urlopu bezpłatnego.



Terytorialna służba wojskowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na zapytanie Głównego Inspektoratu Pracy (pismo z 30 listopada 2022 r.), stanęło na stanowisku, że urlop wypoczynkowy pracownika odbywającego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przez co najmniej miesiąc w roku kalendarzowym należy proporcjonalnie obniżyć. Natomiast czas tego urlopu bezpłatnego wlicza się do ogólnego stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 154 Kodeksu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik z mniej niż 10-letnim stażem pracy w 2025 r. odbywał terytorialną służbę wojskową przez 9 tygodni. Zgodnie z opinią ministerstwa, jego urlop wypoczynkowy zostanie proporcjonalnie pomniejszony o 2 miesiące. Jednocześnie tych 9 tygodni zostanie wliczonych do ogólnego stażu pracy, dzięki czemu – gdy jego łączny staż przekroczy 10 lat – nabędzie prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE

Jeżeli okresy nieobecności w pracy wymienione w art. 155² § 1 Kodeksu pracy, takie jak pełnienie służby wojskowej, obejmują części miesięcy kalendarzowych lub poszczególne dni, przy proporcjonalnym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 155² § 2 Kodeksu pracy, za miesiąc uważa się łącznie 30 dni (§ 2 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).

Terytorialna służba wojskowa

PRZYKŁAD

Pracownik pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, średnio po 4 dni w miesiącu. Aby ustalić, czy wymiar jego urlopu w danym roku kalendarzowym zostanie proporcjonalnie obniżony, musimy zliczyć wszystkie dni pełnienia służby. W przypadku nieobecności trwającej łącznie co najmniej 30 dni, urlop zostanie pomniejszony.

Świadczenie początkowe

Dotychczas, w myśl art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny, pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej przysługiwała od pracodawcy odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Jednak ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy w art. 3 pkt 2, **uchyliła** powyższy zapis z ustawy o Obronie Ojczyzny. Oznacza to, że pracodawca nie ma już obowiązku wypłaty odprawy w przytoczonym przypadku. **Zmiana obowiązuje od 12 listopada 2024 r.**

W zamian za odprawę wypłacaną przez pracodawcę, żołnierz OT otrzymuje **świadczenie początkowe** w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego. Świadczenie początkowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, a wypłaca jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje.

Świadczenie początkowe może być przyznane żołnierzowi OT tylko jeden raz w trakcie pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W przypadku ponownego powołania do

Terytorialna służba wojskowa



terytorialnej służby wojskowej świadczenie początkowe nie przysługuje.

Dzień wolny

Tak jak w przypadku zasadniczej służby wojskowej, również pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej ma prawo do 2 dni wolnych od pracy bez wynagrodzenia w związku z wykonywaniem obowiązków wojskowych. Nie dotyczy to jednak przypadków wezwania na służbę w trybie natychmiastowym.

Dodatkowo osoba, która odbyła terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przez co najmniej 30 dni z rzędu, może poprosić o jeden dzień wolnego po zakończeniu tego okresu. Również w tym przypadku nie przysługuje jej wynagrodzenie za ten dzień.

Wypłata za te dni wolne nie jest obowiązkowa – pracodawca może jednak, jeśli zechce, pokryć je wynagrodzeniem na własny koszt.

Terytorialna służba wojskowa

Ochrona stosunku pracy

Podobnie jak w przypadku zawodowej służby wojskowej, w przypadku pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić wyłącznie za jego zgodą – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy jednostronnie. Wyjątki przewidziane prawem obejmują jedynie:

- umowy na okres próbny lub czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy;
- sytuacje, gdy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
- przypadki ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy.

Ponadto każde wypowiedzenie złożone przed powołaniem do służby, którego okres upływa po dniu stawienia się do służby, traci moc prawną i jest skuteczne tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na nie zgodę.

Co istotne, podobnie jak przy dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, umowa na czas określony zakończy się wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta. Pracodawca nie jest zobowiązany do jej przedłużania.

Wliczenie czasu odbywania służby do stażu pracy

W przypadku żołnierzy Obrony Terytorialnej do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się wyłącznie czas pełnienia **rotacyjnej** terytorialnej służby wojskowej, tj. udział w zgrupowaniach organizowanych przez dowódcę OT (art. 313 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny).

Oznacza to, że:

- **tylko dni rotacyjne liczą się do stażu:**
okresy, w których żołnierz OT zgłosił się do jednostki wojskowej na ćwiczenia czy szkolenia rotacyjne (zwykle co

Terytorialna służba wojskowa

najmniej 2 dni w miesiącu), pracodawca powinien uwzględnić jako okres zatrudnienia;

■ **brak wliczenia służby dyspozycyjnej:**

dni, w których żołnierz OT pozostaje w gotowości poza wyznaczonymi terminami rotacji, nie są wliczane do okresu zatrudnienia.

Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy-żołnierze OT zachowują pełnię uprawnień pracowniczych za wszystkie dni służby rotacyjnej.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Pracownik, który zostaje powołany do zawodowej służby wojskowej, zachowuje prawo do wynagrodzenia od swojego dotychczasowego pracodawcy aż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym ma stawić się na rozpoczęcie służby wojskowej.

WAŻNE

Jeżeli w dniu powołania do zasadniczej służby wojskowej pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym i nie otrzymywał wynagrodzenia, pracodawca nie musi mu wypłacać żadnych świadczeń za ten okres.

Z chwilą stawienia się do zawodowej służby wojskowej stosunek pracy z tym pracodawcą wygasa. Wypełniając świadectwo pracy, pracodawca jako podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy wskazuje art. 189 ust. 2 ustawy o Obronie ojczyzny.

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r., poz. 248).
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277).
3. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2024 r. poz. 61).
4. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (Dz. U. z 2024 r., poz. 1585).



Egzemplarz bezpłatny

Zeskanuj kod i odwiedź naszą stronę

www.pip.gov.pl